都安瑶族自治县 “5·26”
道路交通事故调查报告

2018年5月26日12时20分，在我县保安乡发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县 “5·26”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1、韦**，男，15岁，系广西都安瑶族自治县**********号居民。居民身份证号：452730******,交通方式：驾驶无号牌轻便二轮摩托车，家属联系方式：182*******。

2、黄**，男，34岁，系广西都安瑶族自治县*********居民。驾驶证号：45273019******，准驾车型：B2E，档案编号：451201011015，交通方式：驾驶桂M****号牌重型特殊结构货车，联系方式：182******。

3、黄**，男，15岁，系广西都安瑶族自治县*********居民，居民身份证号：452730********，交通方式：乘坐无号牌轻便二轮摩托车，联系方式：150******。

4、周**，男，14岁，系广西都安瑶族自治县*********居民，居民身份证号：452730******，交通方式：乘坐无号牌轻便二轮摩托车，联系方式：182*******。

5、韦**，男，13岁，系广西都安瑶族自治县*********居民，居民身份证号：452730*******，交通方式：乘坐无号牌轻便二轮摩托车，联系方式：181*******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1、无号牌轻便二轮摩托车，车辆所有人：潘月銮，所有人住址：广西都安瑶族自治县******，车辆品牌：重庆牌，车架号：LAPXCH337B0000432，发动机号：11E00965。

2、桂M****号牌重型特殊结构货车，车辆所有人：广西都安古现石材有限公司，登记住址：广西都安瑶族自治县高岭镇高岭社区古现屯，车辆品牌型号：三一牌SYM5255GJB1DZ，车辆识别代号：LZZ1BLNE0EN891311，发动机号：140417045517,出

厂日期:2014-05-20，初次登记日期：2014-05-28，检验有效期止：2018-05-31。

（三）事故道路基本情况

现场位X906县道（保安至平浪）2Km+700m路段，道路呈南北走向，南向道路往保安乡，北向道路往平浪村，机非混合道路，水泥混凝土路面，有效路面宽455cm，南往北路肩宽50cm，北往南路肩宽55cm，南往北为右急弯，弯道半径为3145 cm。北往南道路右侧放置有一堆石堆占至路面，石头堆长度为250cm，宽160cm，其距离基准线为300cm；石头堆距离桂M****号牌重型特殊结构货车右后轮所处位置为950cm。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月26日12时20分左右，韦**驾驶无号牌轻便二轮摩托车（载周胤杰、黄炳楼、韦精）从保安乡街上驶往平浪村方向，行驶至X906县道（保安至平浪）2Km+700m路段时，车辆与对向行驶的黄景志驾驶的桂M****号牌重型特殊结构货车发生碰撞，造成韦**、黄炳楼受伤，韦**经都安县人民医院救护车送往都安县人民医院抢救途中死亡的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年5月26日13时15分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：韦福东电话报案称，在都安县保安乡隆仲村路段，其驾驶的混凝土车桂

M****与无号牌摩托车相撞，事故中4人受伤，其中一人伤势严重，请派警处理。接到报案后，事故处理民警立即赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作，在途中接到伤者家属告知韦**经都安县人民医院救护车送往都安县人民医院抢救途中死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**抢救无效死亡，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况：韦**，男， 2003年02月16日出生，系广西都安瑶族自治县**********号居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**未取得机动车驾驶证驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的轻便二轮摩托车上道路行驶，在行经视线不良的急弯路段时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶致事故发生，且在事故中未按照规定佩戴安全头盔和搭载超过核定人数加重事故后果，其违法过错行为是事故发生的一个原因；黄景志驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车辆上道路行驶，在行经视线不良的急弯路段时，在通过障碍物后未能及时靠右驶回原道路是事故发生的另一个原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反交通安全规定

造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第十九条第一款 “驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第四十九条 “机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。”及第五十一条 “机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”、第八条 “国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”和第二十一条 “驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定；黄景志的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第一项 “在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：（一）减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离；“和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十

一条 “驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，两者的违法过错行为对事故发生的作用相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，韦**和黄景志承担事故的同等责任，周胤杰、黄炳楼、韦精无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通，减少交通事故的发生。

（二）加大对车辆的机械性能各方面的检查力度，最大限度的减少车辆带病上路行驶，减少交通事故隐患。

（三）加强交通安全宣传力度，提高广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“5·26”

道路交通事故调查小组

2018年7月5日